

CONTRATO No.ES-400125

Fecha 03 de Enero 2025

OISTEBIO GmbH, Cra 9,32 Girardot,Colombia, número de registro CHE-234.625.162,
(domicilio legal Oberneuhofstrasse 5,6340 Baar,Suiza), correo electronico trade@oistebio.ch
en adelante denominado “el Comprador”, por un lado, y

ESENTTIA S.A., Zona Industrial Mamonal, Km 8, Cartagena, Colombia , correo electronico logistica@esenttia.team número de registro 800.059.470 en adelante denominado “el Vendedor”

OBJETO DEL CONTRATO

- 1. El Vendedor se compromete a vender, y el Comprador a aceptar y pagar, los ELT/ NFU (**Neumáticos al Final de Vida Útil**), fabricados con caucho, HS 40122000 (en adelante, «los Bienes»).

PRECIO, CANTIDAD DE LOS BIENES Y PAGO

- 1. El precio de los Bienes se acordará por escrito para cada compra y se entiende bajo el DAP (ENTREGADO).
- 2. Condiciones de pago: 100% de las todas entregas mensuales a finales de mes. El Vendedor se reserva el derecho de no iniciar las cargas posteriores de los Bienes en caso de atraso.
- 3. El Vendedor tiene la opción de modificar cada pedido en un 10% a su discreción.
- 4. El Anexo 1 se utilizará para acordar el precio, cantidad y plazo de entrega.
- 5. El pago debe realizarse a los siguientes datos bancarios:
ESENTTIA S.A. - CUENTA CORRIENTE #056425 - BANCOLOMBIA

CONDICIONES DE ENTREGA

- 1. El envío de las Mercancías al almacén de impuestos especiales lo realizará el Vendedor.
- 2. Las Mercancías se enviarán bajo el DAP (ENTREGADAS).
- 3. El Vendedor organizará el transporte de las Mercancías por sus propios medios y empresas de transporte.

PROPIEDAD Y RIESGO

- 1. La propiedad de los Bienes pasará del Vendedor al Comprador en el momento en que el Vendedor reciba el pago completo de los Bienes.
- 2. Todo el riesgo, incluyendo la pérdida o daño accidental, pasará del Vendedor al Comprador de conformidad con los INCOTERMS 2020 y sus modificaciones posteriores.

CALIDAD Y CANTIDAD DE LA MERCANCÍA

- 1. La cantidad de la mercancía se determinará mediante eRSV rev. 2025.1.1, cumplimentada por la terminal de envío. La cantidad del producto deberá ser reconfirmada por los pesos ubicados en la terminal de OISTEBIO GmbH.
- 2. La calidad de la mercancía deberá cumplir con los estándares y especificaciones establecidos y confirmarse mediante el certificado de calidad de la mercancía.
- 3. La mercancía suministrada debe ser sostenible, suministrada de acuerdo con el esquema ISCC y en cumplimiento con los requisitos derivados de la Directiva 2009/28/EB de la Unión Europea
- 4. Los Bienes Suministrados deben venir acompañados de los siguientes documentos (originales):
 - Factura;
 - eRSV;

- PoS (Certificado de Sostenibilidad, copia);

FUERZA MAYOR

6.1 Ninguna de las partes será responsable del incumplimiento parcial o total de sus respectivas obligaciones en virtud del presente Contrato (excepto el impago de cualquier suma vencida en virtud de las disposiciones del mismo) si dicho incumplimiento se debe a contingencias, a saber: incendio, inundación, terremoto, operaciones militares de cualquier naturaleza, bloqueo, prohibición de importación o exportación, cualquier restricción gubernamental que afecte al cumplimiento de este Contrato, así como otras circunstancias imprevistas ajenas a la voluntad de cualquiera de las partes.

6.2. La parte a la que le resulte imposible cumplir con sus obligaciones en virtud del Contrato deberá informar inmediatamente a la otra parte por escrito sobre el inicio, la terminación prevista y, posteriormente, el fin de las circunstancias mencionadas, en cualquier caso, a más tardar 5 días después del momento de su inicio o terminación. Los certificados emitidos por la Cámara de Comercio del país del Vendedor o del Comprador, u otra organización independiente del país donde se produjo la Fuerza Mayor, serán prueba suficiente de dichas circunstancias y su duración.

ARBITRAJE

- 1. Si surgen diferencias y las partes no logran resolverlas mediante negociaciones, las diferencias o disputas se resolverán en el tribunal correspondiente del país del demandante.
- 2. Las partes harán todo lo posible por resolver cualquier diferencia o disputa que surja de la ejecución de este Contrato o esté relacionada con ella mediante negociaciones. En todos los asuntos no regulados en el texto y las disposiciones del Contrato, pero que surjan directa o indirectamente de las relaciones entre las partes y que involucren intereses materiales y la reputación comercial de las partes de este Contrato, las partes se atenderán a las leyes y normativas vigentes de Suiza.

OTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES

- 1. El Contrato entrará en vigor en la fecha de su firma por ambas partes. La duración del Contrato es ilimitada. El Contrato podrá rescindirse por mutuo acuerdo de las partes.
- 2. Este Contrato se firma entre el Vendedor y el Comprador, y ninguna de las partes podrá transferir sus derechos y/u obligaciones en virtud del mismo a un tercero sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Todas las modificaciones y adiciones al presente Contrato serán válidas únicamente si se realizan por escrito y están firmadas por representantes autorizados de ambas partes. Todos los documentos adjuntos, debidamente firmados, forman parte integral de este Contrato.
- 3. En caso de incumplimiento del acuerdo por una de las partes, la otra parte tendrá derecho a suspender o rescindir unilateralmente el acuerdo vigente.

Girardot, 3 de Enero 2025

ESENTTIA S.A. OISTEBIO GMBH

RICARDO RAVE PAOLO UGHETTI

RICARDO.RAVE@ESENTTIA.TEAM PAOLO@OISTEBIO.CH

ANNEX 1

Según el contrato nr ES-400125, el Vendedor, número de registro Nit No 800.059.470, venderá al Comprador, OISTEBIO GMBH., las Mercancías según las siguientes condiciones:

Precio por tonelada: 9,70 USD

Cantidad: 2000 mt mensuales (+/- 20%)

Plazo de entrega: Enero – Junio 2025